



Cần Thơ, ngày 20 tháng 02 năm 2025

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

(Thực hiện Hợp đồng DVĐGTS số 22/25/HĐĐG-MK ngày 19/02/2025)

1. Quy định chung

Người tham gia đấu giá phải đến đúng giờ, đại diện cho một bên tham gia đấu giá không quá 02 người, chỉ được trao đổi nội bộ và chỉ có người đăng ký tham gia đấu giá hoặc đại diện hợp pháp của người đó mới có quyền trả giá (Trường hợp xét thấy có dấu hiệu không khách quan, không đảm bảo trật tự tại phiên đấu giá thì Đấu giá viên quyết định chỉ cho khách hàng đăng ký tham gia đấu giá hoặc người đại diện theo ủy quyền mới được tham gia).

Trước khi vào phòng đấu giá, người tham gia đấu giá phải xuất trình Căn cước/CCCD/Hộ chiếu, phiếu nộp tiền đặt trước, giấy uỷ quyền (nếu có), ngồi đúng vị trí theo hướng dẫn của thư ký cuộc đấu giá.

Người tham gia đấu giá phải giữ gìn trật tự, không trao đổi với tổ chức, cá nhân khác, không sử dụng các phương tiện thông tin liên lạc, không được tự ý ra khỏi phòng đấu giá nếu chưa có sự đồng ý của đấu giá viên.

Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền hợp lệ cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá tài sản. Danh sách những người tham gia đấu giá tài sản phải được Công ty đấu giá hợp danh Mekong chấp thuận.

2. Đối tượng không được tham gia đấu giá

- Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình.

- Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản.

- Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật, cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người đó.

- Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

3. Tài sản đấu giá và giá khởi điểm:

a. Tài sản đấu giá: Quyền khai thác tài sản công để cung cấp dịch vụ căn tin và giữ xe tại Trường THPT An Khánh, cụ thể:

- Diện tích: 300m²;

- Thời hạn cho thuê: 07 tháng (Tháng 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12 năm 2025).

b. Giá khởi điểm là: 40.000.000 đồng/tháng (Bằng chữ: Bốn mươi triệu đồng trên một tháng). Tương đương **280.000.000 đồng/07 tháng** (Bằng chữ: Hai trăm tám mươi triệu đồng trên bảy tháng).

Giá khởi điểm trên chưa bao gồm chi phí điện, nước và chi phí khác.

* **Tình trạng pháp lý tài sản:** Tài sản của Trường THPT An Khánh đưa ra đấu giá cho thuê theo Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và đề án số 199/ĐA-THPTAK ngày 12/11/2021 của Trường THPT An Khánh được UBND TP. Cần Thơ phê duyệt theo quyết định số 1171/QĐ-UBND ngày 04/4/2022.

* **Hiện trạng tài sản:** Tài sản được bán theo hiện trạng, người trúng đấu giá được giao tài sản theo hiện trạng thực tế của tài sản.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản, đăng ký tham gia đấu giá, tổ chức phiên đấu giá và điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, xem tài sản: Từ ngày 11/3/2025 đến hết ngày 13/3/2025 tại nơi có tài sản hoặc xem hồ sơ pháp lý tài sản tại Trụ sở Công ty (Trong giờ hành chính).

- Thời gian, địa điểm bắt đầu và hết hạn bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ: Từ 08 giờ 00 phút ngày 21/2/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 13/3/2025 tại Trụ sở Công ty và Trường THPT An Khánh. (Trong giờ hành chính).

- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 17 giờ 00 phút ngày 13/3/2025 tại Trụ sở Công ty và Trường THPT An Khánh. (Trong giờ hành chính).

- Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá: **100.000 đồng/hồ sơ**.

- Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá: Vào lúc **08 giờ 00 phút ngày 18/3/2025** tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Mekong, địa chỉ: Số 395 đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

* Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Tổ chức, cá nhân không thuộc một trong các trường hợp quy định tại Mục 2 Quy chế này, muốn tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty đấu giá hợp danh Mekong đúng quy định. Người đăng ký tham gia đấu giá phải trực tiếp mua hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại trụ sở Công ty hoặc ủy quyền hợp lệ cho người khác đăng ký tham gia đấu giá. Trong trường hợp nộp hồ sơ tham gia đấu giá qua đường bưu điện thì hồ sơ hợp lệ khi Công ty nhận được hồ sơ trong thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá.

- Tổ chức, cá nhân phải có chức năng kinh doanh ngành nghề phù hợp với mục đích khai thác tài sản công. Trường hợp cá nhân, tổ chức không có chức năng kinh

doanh ngành nghề phù hợp với mục đích khai thác tài sản công thì phải hoàn tất các thủ tục đăng ký kinh doanh sau khi trúng giá.

- Người trúng đấu giá cam kết thực hiện đúng các quy định của pháp luật khi cung cấp dịch vụ căn tin và giữ xe cho học sinh của trường.

- Người trúng đấu giá phải cam kết thực hiện đúng theo quy định trong Đề án số 199/ĐA-THPTAK ngày 12/11/2021 của Trường THPT An Khánh. Cam kết phải đăng ký kinh doanh và thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm với cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời, người trúng đấu giá phải mua lại cơ sở vật chất hiện tại mà chủ đầu tư trước đã đầu tư căn tin và nhà xe theo giá trị còn lại là **689.365.000 đồng** (Bằng chữ: Sáu trăm tám mươi chín triệu, ba trăm sáu mươi lăm nghìn đồng).

- **Người đăng ký tham gia đấu giá không được thực hiện các nội dung sau đây:**

+ Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó;

+ Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ 02 người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;

+ Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

+ Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó.

5. Hồ sơ mời tham gia đấu giá và hồ sơ tham gia đấu giá:

Hồ sơ mời tham gia đấu giá theo mẫu do Công ty phát hành. Mỗi tổ chức, cá nhân chỉ được đăng ký tham gia đấu giá cho một tài sản đấu giá tương ứng với một bộ hồ sơ tham gia đấu giá cho tài sản đó, số tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá không trả lại cho khách hàng trừ trường hợp phiên đấu giá không tổ chức được.

a. Hồ sơ mời tham gia đấu giá bao gồm:

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu Công ty phát hành (đóng dấu treo);

- Quy chế cuộc đấu giá (Bản photo);

- Thông báo đấu giá tài sản (Bản photo);

- Phiếu trả giá theo mẫu Công ty phát hành (đóng dấu treo);

- Tài liệu liên quan đến tài sản đấu giá (Bản photo);

b. Hồ sơ do người tham gia đấu giá nộp gồm:

*** Đối với cá nhân:**

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu của Công ty phát hành;

- Căn cước/Căn cước công dân/Hộ chiếu (bản sao công chứng hoặc bản photo đối chiếu bản chính);

- Giấy ủy quyền có công chứng, chứng thực (trong trường hợp khách hàng không trực tiếp làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá, tham gia đấu giá mà có ủy quyền);

- Phiếu trả giá theo mẫu Công ty phát hành (đóng dấu treo);
- Giấy tờ chứng minh đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá đối với tài sản mà pháp luật quy định phải có điều kiện khi mua tài sản.

*** Đối với tổ chức:**

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu của Công ty phát hành;
- Giấy đăng ký kinh doanh/Quyết định thành lập (*bản sao công chứng hoặc bản photo đối chiếu bản chính*);
- Căn cước/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật (*bản sao công chứng hoặc bản photo đối chiếu bản chính*);
- Giấy ủy quyền, Căn cước/Căn cước công dân/Hộ chiếu (*trong trường hợp không phải là người đại diện theo pháp luật của tổ chức đăng ký tham gia đấu giá, tham gia đấu giá*);
- Giấy tờ chứng minh đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá đối với tài sản mà pháp luật quy định phải có điều kiện khi mua tài sản.

Hết thời hạn tiếp nhận hồ sơ, nộp tiền đặt trước, Công ty căn cứ hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá để kiểm tra, xem xét, lập danh sách người đăng ký tham gia đấu giá, xét duyệt hồ sơ có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo Quy chế cuộc đấu giá và pháp luật về đấu giá tài sản. Trường hợp không đủ điều kiện tham gia đấu giá thì Công ty sẽ thông báo cho người đăng ký tham gia đấu giá biết chậm nhất 01 ngày làm việc trước ngày mở phiên đấu giá.

Mọi sự điều chỉnh giấy tờ, hồ sơ của người tham gia đấu giá chỉ được xem xét giải quyết nếu thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá chưa kết thúc.

6. Thời gian, cách thức nộp tiền đặt trước:

- Khoản tiền đặt trước là: **20%** giá khởi điểm/07 tháng (Tương đương: 56.000.000 đồng).
- Nộp vào tài khoản như sau:
 - + Tên tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Mekong (MAPC)
 - + Số tài khoản: **4521125668668**
 - + Mở tại: Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Tây Đô (MBBANK).
- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00 phút ngày 21/2/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 13/3/2025.

*** Chú ý:** Nội dung nộp tiền như sau: “Họ và tên người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá cho thuê mặt bằng căn tin và giữ xe của Trường THPT An Khánh”.

Trường hợp người đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước sai quy định (không nộp, nộp không đúng thời hạn quy định, nộp không có tên hoặc sai tên Người tham gia đấu giá) thì Người đăng ký tham gia đấu giá đó không được tham gia đấu giá.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá hoặc trong thời hạn khác theo thỏa thuận, Công ty sẽ trả lại tiền đặt trước và lãi suất (nếu có) cho

người tham gia đấu giá từ chối tham gia đấu giá, người không đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá và người tham gia đấu giá không trúng đấu giá.

Trong trường hợp người đã nộp tiền đặt trước trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc thực hiện nghĩa vụ mua tài sản đấu giá sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Công ty sẽ chuyển tiền đặt cọc cho người có tài sản đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá.

Người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước trong các trường hợp quy định tại Mục 10 Quy chế này.

7. Hình thức đấu giá và phương thức đấu giá

*** Hình thức đấu giá:** Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

*** Phương thức đấu giá:** Trả giá lên.

*** Bước giá:** Mức chênh lệch tối thiểu của lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề là: **1.000.000 đồng/tháng** (tương đương **7.000.000 đồng/07 tháng**). Bước giá được áp dụng trong trường hợp có 02 người trở lên cùng trả giá cao nhất.

*** Cách thức trả giá:**

- Khi đăng ký tham gia đấu giá, người tham gia đấu giá được nhận phiếu trả giá, được hướng dẫn về cách ghi phiếu, thời hạn nộp phiếu trả giá và buổi công bố giá; được tổ chức đấu giá tài sản giới thiệu từng tài sản đấu giá, nhắc lại giá khởi điểm trong trường hợp công khai giá khởi điểm, trả lời câu hỏi của người tham gia đấu giá và các nội dung khác theo Quy chế cuộc đấu giá.

- Người tham gia đấu giá trước khi nộp phiếu cho Công ty phải được bọc bằng chất liệu bảo mật, có chữ ký của người trả giá tại các mép của phong bì đựng phiếu, phải ký, đóng dấu (nếu là tổ chức). Phiếu trả giá được gửi qua đường bưu chính hoặc được nộp trực tiếp và được Công ty bỏ vào thùng phiếu. Thùng phiếu phải được niêm phong ngay khi hết thời hạn nhận phiếu.

- Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá nhắc lại yêu cầu đối với phiếu trả giá hợp lệ, phiếu trả giá không hợp lệ.

- Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá mời người có tài sản đấu giá và ít nhất một người tham gia đấu giá giám sát về sự nguyên vẹn của thùng phiếu. Nếu không còn ý kiến nào khác về kết quả giám sát thì đấu giá viên tiến hành bóc niêm phong của thùng phiếu

- Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá mời người có tài sản đấu giá và ít nhất một người tham gia đấu giá giám sát sự nguyên vẹn của từng phong bì đựng phiếu trả giá; Tiến hành bóc từng phong bì đựng phiếu trả giá, trừ phong bì đựng phiếu trả giá của người không tham gia buổi công bố giá, công bố số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, công bố giá trả của từng phiếu trả giá, giá trả cao nhất với sự giám sát của người có tài sản đấu giá và ít nhất một người tham gia đấu giá.

*** Người trúng đấu giá:** Đấu giá viên công bố người đã trả giá cao nhất là người trúng đấu giá.

- Trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả giá cao nhất thì ngay sau khi công bố các phiếu trả giá cao nhất đối với tài sản đó, đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá. Đấu giá viên quyết định hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói hoặc đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp. Nếu trong số những người có giá trả cao nhất có người tiếp tục trả giá thì đấu giá viên tổ chức cho người đó trả giá; đấu giá viên công bố người đó là người trúng đấu giá nếu người đó có giá trả cao hơn. Nếu tất cả người có giá trả cao nhất không đồng ý đấu giá tiếp thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá.

*** Phiếu trả giá hợp lệ và phiếu trả giá không hợp lệ:**

- **Phiếu trả giá hợp lệ:** Là phiếu do Công ty phát hành, có đóng dấu treo của Công ty trên phiếu, phiếu phải được ghi bằng tiếng việt, ghi đầy đủ thông tin theo mẫu, có chữ ký của người trả giá, ký đóng dấu (nếu là tổ chức). Phiếu phải được cho vào phong bì dán kín, có chữ ký của người trả giá tại mép phong bì hoặc ký, đóng dấu mép phong bì (nếu là tổ chức).

- **Phiếu trả không hợp lệ:** Là phiếu không do Công ty phát hành, phiếu ghi giá trả thấp hơn giá khởi điểm, phiếu thiếu một trong các nội dung tại mục phiếu trả giá hợp lệ.

*** Cách ghi phiếu trả giá, thời hạn nộp phiếu trả giá, trình tự thủ tục niêm phong, mở niêm phong thùng phiếu:**

- **Cách ghi phiếu trả giá:** Người đăng ký tham gia đấu giá điền đầy đủ thông tin vào phiếu trả giá do Công ty phát hành, bao gồm:

- + Thông tin tài sản đấu giá;
- + Thông tin người trả giá: Họ tên, tên đơn vị tham gia đấu giá (nếu là tổ chức);
- + Giá trả bằng số;
- + Giá trả bằng chữ;
- + Ngày, tháng, năm trả giá;
- + Ký, ghi họ tên và đóng dấu bởi người đại diện theo pháp luật, hoặc ký và ghi rõ họ tên của người được ủy quyền hợp lệ.

- **Thời hạn nộp phiếu trả giá:** Từ lúc 8 giờ 00 phút ngày 21/2/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 13/3/2025 (Trong giờ hành chính).

- **Trình tự, thủ tục niêm phong thùng phiếu:** Hết thời hạn nộp phiếu trả giá, đại diện Công ty sẽ kiểm đếm các phiếu trả giá được nộp và bỏ vào thùng phiếu, tiến hành dán niêm phong thùng phiếu bằng giấy. Thùng phiếu được niêm phong bằng cách dán kín lỗ bỏ phiếu và có đóng dấu giáp lai của Công ty.

- **Trình tự, thủ tục mở niêm phong thùng phiếu:** Tại Phiên đấu giá (buổi công bố giá), Đấu giá viên mời người có tài sản và ít nhất một người tham gia đấu giá giám sát về sự nguyên vẹn của thùng phiếu. Nếu không còn ý kiến nào khác về kết quả giám sát thì Đấu giá viên tiến hành bóc niêm phong của thùng phiếu.

8. Điều kiện phiên đấu giá được tổ chức

Phiên đấu giá chỉ được tiến hành khi có từ 02 người trở lên đăng ký và tham gia đấu giá. Trong trường hợp khi đã hết thời hạn đăng ký tham gia mà chỉ có một người

đăng ký tham gia đấu giá hoặc có nhiều người đăng ký tham gia đấu giá nhưng chỉ có một người tham dự phiên đấu giá hoặc có nhiều người tham dự phiên đấu giá nhưng chỉ có một người trả giá hợp lệ hoặc có nhiều người trả giá nhưng chỉ có một người trả giá cao nhất và ít nhất bằng giá khởi điểm thì tài sản được bán cho người đó theo quy định tại Điều 49 của Luật đấu giá tài sản 2016 (sửa đổi, bổ sung 2023, 2024).

9. Dịch vụ làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng, quản lý tài sản và dịch vụ khác liên quan đến tài sản đấu giá

Công ty sẽ thực hiện dịch vụ làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản cho người trúng đấu giá, cá nhân, tổ chức liên quan đến tài sản đấu giá khi có yêu cầu. Mức phí dịch vụ thực hiện do Công ty và các bên có nhu cầu thỏa thuận, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

10. Các trường hợp không được hoàn trả khoản tiền đặt trước

- Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham dự phiên đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng.

- Bị truất quyền tham gia đấu giá theo quy định tại Mục 11 Quy chế này.
- Từ chối ký biên bản đấu giá.
- Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận.
- Từ chối kết quả trúng đấu giá.

Tiền đặt trước quy định tại Điều này thuộc về Người có tài sản đấu giá. Trong trường hợp Người có tài sản đấu giá là Cơ quan Nhà nước thì tiền đặt trước được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật, sau khi trừ chi phí đấu giá tài sản.

Trường hợp khách hàng đã nộp hồ sơ đấu giá, nộp tiền đặt trước mà việc tổ chức đấu giá bị dừng phiên đấu giá vì lý do bất khả kháng hoặc bị hủy theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc có văn bản của Người có tài sản đề nghị dừng phiên đấu giá trước thời điểm mở phiên đấu giá thì Công ty sẽ hoàn trả lại tiền đã đặt trước và tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá của khách hàng theo phiếu thu tiền do công ty phát hành, Công ty đấu giá hợp danh MeKong không chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp này.

11. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá

- Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá;

- Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đim giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

- Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;

- Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

- Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;

- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

- Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

Trong các trường hợp nêu trên Đấu giá viên có quyền truất quyền tham dự phiên đấu giá của người tham gia đấu giá và mời người vi phạm rời khỏi phòng đấu giá. Và có quyền dừng phiên đấu giá khi phát hiện có hành vi thông đồng, đim giá hoặc gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá, đồng thời thông báo cho Công ty đấu giá hợp danh Mekong biết.

12. Các trường hợp đấu giá không thành

- Đã hết thời hạn đăng ký mà không có người đăng ký tham gia đấu giá;

- Tất cả những người đã đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ nhưng không tham dự phiên đấu giá;

- Tại phiên đấu giá không có người trả giá hoặc không có người chấp nhận giá;

- Giá trả cao nhất mà vẫn thấp hơn giá khởi điểm trong trường hợp không công khai giá khởi điểm và phiên đấu giá được thực hiện theo phương thức trả giá lên;

- Người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật Đấu giá tài sản;

- Người đã trả giá rút lại giá đã trả, người đã chấp nhận giá rút lại giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 50 của Luật Đấu giá tài sản mà không có người trả giá tiếp;

- Trường hợp từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật Đấu giá tài sản;

- Đã hết thời hạn đăng ký mà chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá hoặc có nhiều người đăng ký tham gia đấu giá nhưng chỉ có một người tham dự phiên đấu giá hoặc có nhiều người tham dự phiên đấu giá nhưng chỉ có một người trả giá hoặc có nhiều người trả giá nhưng chỉ có một người trả giá hợp lệ trong trường hợp đấu giá tài sản quy định tại khoản 2a Điều 49 của Luật Đấu giá tài sản.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc đấu giá không thành, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản trả lại tài sản, giấy tờ liên quan đến tài sản đấu giá cho người có tài sản đấu giá, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định khác.

13. Hợp đồng cho thuê

Người trúng đấu giá được coi như chấp nhận giao kết hợp đồng cho thuê kể từ thời điểm đấu giá viên công bố người trúng đấu giá, trừ trường hợp người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá hoặc từ chối kết quả trúng đấu giá. Kể từ thời điểm này, quyền và nghĩa vụ của các bên được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Hợp đồng cho thuê được ký kết giữa người có tài sản đấu giá và người trúng đấu giá. Hợp đồng cho thuê được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự.

* **Số tiền thuê sau khi trúng đấu giá:** Người trúng đấu giá thanh toán theo từng tháng, thời hạn thanh toán tiền thuê tài sản của tháng thứ nhất là trong 07 ngày kể từ ngày đấu giá thành, các tháng tiếp theo sẽ thanh toán vào ngày làm việc đầu tiên của tháng đó.

Bên A và người mua được tài sản đặt cọc cho thuê theo Hợp đồng cho thuê.

* **Thời hạn bàn giao tài sản đấu giá thành:** Thời hạn bàn giao tài sản cho thuê sau khi người trúng đấu giá ký hợp đồng thuê tài sản. Người trúng đấu giá đã nộp đủ tiền bảo lãnh thực hiện hợp đồng và thanh toán đủ tiền thuê tài sản theo quy định, Trường sẽ tiến hành giao tài sản theo quy định.

12. Tổ chức thực hiện

Mọi khiếu nại, tranh chấp liên quan đến việc đấu giá tài sản được giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành.

Ngoài các quy định tại Quy chế này, tổ chức, cá nhân tham gia phiên đấu giá tài sản phải thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về đấu giá tài sản. Nếu có hành vi vi phạm thì tùy theo tính chất, mức độ mà bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.



GIÁM ĐỐC

LẠI VĂN SƠN